



PUTUSAN

Nomor 4851 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. EKA SUSANTI BINTI SUWANDI**, bertempat tinggal di Perumahan Villa Laguna, Nomor B2, Jalan Mayor Salim Batu Bara, Nomor 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Sekip Pangkal, atau Jalan Iswahyudi, Nomor 51, RT 18, RW 04, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Proklamasi Blok I, Nomor 15A, RT 032, RW 09, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024;
- II. LUCY HANY, SSI binti H. IZEDDIN HAN**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Mukti, Nomor 49, RT 018, RW 004, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Satriadi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Rimba Hukum, beralamat di Jalan Kejawen Pipa Jaya, Nomor 1795, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024;
- III. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99, 26 Ilir D1, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Zamili, A.Ptnh., S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novi Armita Muslim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024;

Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

L a w a n

KUSPUJI HANDAYANI alias NANI SUGIANTO, bertempat tinggal dahulu di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 1679 AB, RT 025, RW 010, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Menteng Utama, Nomor 16, RT 003, RW 012, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustoni Rasyid, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Agustoni Rasyid & Rekan, beralamat di Jalan A. Yani, Lorong Gumai, Nomor 54, RT 22, RW 07 Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

1. **JANUARIZKHAN alias JOE bin H. IZEDDIN HAN**, bertempat tinggal di Komplek Puri Mas Garden, Jalan Masjid, Blok B, Nomor 11, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025



2. NOTARIS YULIE PATRICIA SIREGAR. S.H., bertempat tinggal di Jalan Tembesu. Nomor 17/996, Palembang, 20 Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan masih berlaku Akta Pengakuan Hutang Nomor 13, tanggal 30 September 2016, dan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 14, tanggal 30 September 2016, yang diterbitkan atas jabatan dan kewenangan yang dimiliki Turut Tergugat II;
3. Mengatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan R. Sukanto Nomor 109, RT 008, RW 004 (sekarang berubah menjadi RT 40, RW 08), Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Kode Pos 30164;

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan R. Sukanto;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah kosong (dalam penguasaan Bank Mandiri Palembang);
- Sebelah timur berbatasan dengan Lorong Pancasila;
- Sebelah barat berbatas ruko milik almarhum Suhaimi (disewa oleh Program Khusus Bimbingan Belajar Inten);

sebagaimana tertuang Sertifikat Hak Milik Nomor 7874/8 Ilir, dengan Surat Ukur Nomor 950/8 Ilir/2000, tertanggal 19 Januari 2000, luas tanah 318 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.01.02.19.1.00771;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I mengalihkan/menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan R. Sukanto Nomor 109, RT 008, RW 004 (sekarang berubah menjadi RT 40, RW 08), Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Kode Pos 30164;

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan R. Sukanto;
- Sebelah selatan berbatasan dengan bangunan rumah kosong (dalam penguasaan Bank Mandiri Palembang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Lorong Pancasila;
- Sebelah barat berbatas ruko milik almarhum Suhaimi (disewa oleh Program Khusus Bimbingan Belajar Inten);

sebagaimana tertuang Sertifikat Hak Milik Nomor 7874/8 Ilir, dengan Surat Ukur Nomor 950/8 Ilir/2000, tertanggal 19 Januari 2000, luas tanah 318 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.01.02.19.1.00771, kepada Tergugat II demikian juga peralihan dari Tergugat II kepada Tergugat III adalah tanpa hak dan melawan hukum;

7. Menyatakan batal demi hukum seluruh tindakan hukum peralihan dengan cara apapun sepanjang menyangkut Sertifikat Hak Milik Nomor 7874/8 Ilir, dengan Surat Ukur Nomor 950/8 Ilir/2000, tertanggal 19 Januari 2000, luas tanah 318 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.01.02.19.1.00771, berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di dalam Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Timur II 8 Ilir, setempat dikenal sebagai Jalan R. Sukanto, dari Tergugat I kepada, baik atas nama Tergugat II atau Tergugat III, atau dari Tergugat I kepada Tergugat II, dari Tergugat II kepada Tergugat III, atau peralihan kepada siapapun terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 7874/8 Ilir tersebut;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat III yang menguasai tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7874/8 Ilir serta Sertifikat Hak Milik Nomor 7874/8 Ilir atau siapapun diantara Para Tergugat yang menguasai sertifikat dan tanah dan bangunan tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Turut Tergugat I mencatat pembatalan peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II dan dari Tergugat II kepada Tergugat III, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 7874/8 Ilir;
10. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara bersama-sama tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Akta Pengakuan Hutang Nomor 13 dan Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 14 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
 - b. Membayar biaya advokat untuk mengurus permasalahan ini dari pendampingan kasus pidana hingga gugatan ini sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - c. Membayar biaya lainnya termasuk transportasi, biaya penginapan dan makan selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun mengurus perkara ini yang dapat diperkirakan kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. Membayar kerugian karena tidak dapat memanfaatkan tanah dan bangunan selama sejak tanggal 30 Desember 2016 sebagai batas waktu yang seharusnya tanah dan bangunan itu diserahkan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 6, Akta Pengakuan Utang Nomor 13 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, jika dihitung dengan nilai sewa pertahun adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka $Rp200.000.000,00 \times (dikalikan) 7 \text{ tahun}$ maka Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Pembayaran sebagaimana poin

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a – d dilakukan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

11. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terhitung sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
12. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap minggu kali keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini yang dimulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
14. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Turut Tergugat I. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorcium*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Eksepsi kompetensi *absolute*;
2. Gugatan Penggugat kurang jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorcium*);

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, salah menyangkut alamat domisili tempat tinggal Tergugat I;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 15 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Pengakuan Hutang Nomor 13, tanggal 30 September 2016, dan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 14, tanggal 30 September 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Yulie Patrica Siregar, S.H.;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengalihkan/menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan R. Sukanto Nomor 109, RT 008. RW 004 (sekarang berubah menjadi RT 40, RW 08), Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Kode Pos 30164;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan R. Sukanto;
- Sebelah selatan berbatasan dengan bangunan rumah kosong (dalam penguasaan Bank Mandiri Palembang);
- Sebelah timur berbatasan dengan lorong Pancasila;
- Sebelah barat berbatasan ruko milik almarhum Suhaimi (disewa oleh Program Khusus Bimbingan Belajar Inten);

sebagaimana tertuang Sertifikat Hak Milik Nomor 7874/8 Ilir, dengan Surat Ukur Nomor 950/8 Ilir/ 2000, tertanggal 19 Januari 2000, luas tanah



318 m². Dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.01.02.19.1.00771, kepada Tergugat II, demikian juga peralihan dari Tergugat II kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan batal demi hukum seluruh tindakan hukum peralihan hak sepanjang menyangkut Sertifikat Hak Milik Nomor 7874/8 Ilir, dengan Surat Ukur Nomor 950/8 Ilir/ 2000, tertanggal 19 Januari 2000, luas tanah 318 m². Dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.01.02.19.1.00771, berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di dalam Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Ilir Timur II. 8 Ilir, setempat dikenal sebagai Jalan R. Sukanto, dari Tergugat I kepada, baik atas nama Tergugat II atau Tergugat III, atau dari Tergugat I kepada Tergugat II, dari Tergugat II kepada Tergugat III, atau peralihan kepada siapapun terhadap sertifikat SHM Nomor 7874/8 Ilir tersebut;
6. Menghukum Tergugat III atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7874/8 Ilir, dengan Surat Ukur Nomor 950/8 Ilir/2000, tertanggal 19 Januari 2000, luas tanah 318 m². Dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.01.02.19.1.00771, berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Kota Palembang, Kecamatan Ilir Timur II. 8 Ilir, setempat dikenal sebagai Jalan R. Sukanto, Nomor 109, Kota Palembang tersebut;
7. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.533.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 111/PDT/2024/PT PLG, tanggal 16 Desember 2024;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 20 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Register Nomor 53/Pdt.Kasasi/2024/PN Plg, *juncto* Nomor 111/PDT/2024/PT PLG, *juncto* Perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Januari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/PDT/2023/PT Plg, tanggal 16 Desember 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plg;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat-III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena terkait dengan pembatalan peralihan hak Sertifikat Hak Milik (SHM) 7874/8 Ilir merupakan kewenangan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi *absolute*);

3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*onzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/dahulu Tergugat III adalah merupakan pembeli yang beriktikad baik yang dilindungi oleh undang-undang;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh tindakan jual beli antara Tergugat II dengan Pemohon Kasasi/Tergugat III termasuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik 7874/8 Ilir yang saat ini adalah sah milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/dahulu Tergugat III;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini demi tegaknya hukum ditengah-tengah masyarakat kecil dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 20 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Register Nomor 54/Pdt.Kasasi/2024/PN Plg, *juncto* Nomor 111/PDT/2024/PT PLG, *juncto* Perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi II meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi II dari Pembanding II/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/Pdt/2024/PT.PLG, *juncto* Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Nomor 96/Pdt.G/2024/PN.PLG;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon II/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi II/Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi II Penggugat;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia Hakim Agung mempunyai pertimbangan lain, Pemohon Kasasi II/Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III pada tanggal 20 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Register Nomor 4/Pdt.Kasasi/2025/PN Plg, *juncto* Nomor 111/PDT/2024/PT PLG, *juncto* Perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori kasasi;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membeli tanah objek sengketa yang kemudian diatasmakan Tergugat I dengan maksud agar dapat dijadikan jaminan kredit dan kemudian Tergugat I membuat Akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa Untuk Menjual;
- Bawah pokok sengketa *a quo* adalah tentang perbuatan Tergugat I yang menjual tanah objek sengketa (tahun 2019) kepada Tergugat II dan III yang telah menjadi jaminan pengakuan hutang Tergugat I kepada Penggugat sebelumnya (tahun 2016);
- Bahwa oleh karena itu pokok sengketa *a quo* termasuk dalam ranah keperdataan yaitu mengenai perbuatan melawan hukum dalam bentuk menjual barang yang bukan haknya lagi, dengan demikian meskipun terdapat petitum pembatalan peralihan hak (pembatalan sertifikat hak milik) tidak serta merta menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;
- Bahwa hubungan hukum dengan PT BCA tbk telah selesai dengan telah dilunasinya kredit pada BCA, perselisihan *a quo* tidak ada kaitannya dengan PT BCA tbk lagi;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, Penggugat dengan Tergugat I terikat hubungan perkawinan, Tergugat I dengan Tergugat II dan III terikat hubungan kekerabatan, sehingga diantara Para Tergugat patut dipersangkakan mengetahui secara pasti status tanah objek sengketa (terikat Pengakuan Hutang Tergugat I dan Kuasa Untuk Menjual kepada Penggugat), sehingga jual beli yang terjadi diantara Para

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tanpa melibatkan Penggugat adalah bentuk iktikad tidak baik, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dikualifikasi sebagai pembeli yang beriktikad baik;

- Bahwa Penggugat berhasil membuktikan telah memberikan hutang kepada Tergugat I sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan untuk itu dibuat Akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa Untuk Menjual yang dibuat di hadapan Notaris;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I menjual tanah objek sengketa yang telah menjadi jaminan utang kepada Tergugat II dan III telah mendapatkan putusan pidana dengan dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, putusan *Judex Facti* beralasan untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 4 ternyata antara Penggugat dan Tergugat I bukanlah suami isteri sah, karena diakui pernikahan Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2016 menikah dibawah tangan atau tidak dicatat melalui Instansi Pencatatan Pernikahan (nikah siri) dan peralihan hak atas tanah objek sengketa dari orang tua Tergugat I selaku pemilik asal sekaligus selaku penjual kepada Tergugat I selaku pembeli sah, walaupun uang pembelian objek sengketa berasal dari uang Penggugat akan tetapi objek sengketa sudah beralih secara sah atas nama Tergugat I sebagai mana maksud ketentuan Sub. Bagian B angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10



Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (penggunaan pinjam nama/*nominee arrangement*) menyatakan bahwa ; "Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/asset milik WNA/pihak lain", maka selanjutnya peralihan/jual beli tanah objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II dan dari Tergugat II kepada Tergugat III sah dan tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) untuk itu terbukti Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, sehingga menjadikan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak/*legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;

- Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terhadap bukti putusan perkara pidana Nomor 1282/Pid.B/2022/PN.Plg tanggal 14 Februari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijze*) atas nama Tergugat I sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atas hutang/pengakuan hutang antara Tergugat I dengan Penggugat dan terhadap Terdakwa/Tergugat I telah dijatuhi pidana penjara, yang ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan tanah objek sengketa yang hanya merupakan jaminan hutang dalam hubungan hukum antara Penggugat sebagai pihak yang memiliki piutang/kreditur dengan pihak Tergugat I sebagai pihak yang tercatat sebagai pemilik objek sengketa yang sekaligus sebagai pihak yang berhutang/debitur;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat untuk dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025



Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. EKA SUSANTI BINTI SUWANDI, Pemohon Kasasi II. LUCY HANY, SSi binti H. IZEDDIN HAN dan Pemohon Kasasi III. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PALEMBANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III ditolak, maka Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I. EKA SUSANTI BINTI SUWANDI, Pemohon Kasasi II. LUCY HANY, SSi binti H. IZEDDIN HAN** dan **Pemohon Kasasi III. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PALEMBANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP.195907101985121001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 4851 K/Pdt/2025